

1501693-16.2022.8.26.0408

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Raquel Grellet Pereira

Comarca: Ourinhos

Foro: Foro de Ourinhos

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 14/06/2022

... que a ré reconheceu serem suas e destinadas ao tráfico. Afirmaram que também foram localizados R\$3.339,00, que a ré reconhecerem serem provenientes do tráfico. As declarações dos policiais civis, especificamente a respeito das denúncias anteriores e da confissão da ré, são dignas de credibilidade.

Nesse sentido:

"PROVA - DEPOIMENTO POLICIAL - Alegação de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Ourinhos

Foro de Ourinhos

1ª Vara Criminal

Rua dos Expedicionários nº 1895, Ourinhos - SP - cep 19902-610

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

0004182-42.2018.8.26.0408 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501693-16.2022.8.26.0408

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RAFAELA DE OLIVEIRA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Raquel Grellet Pereira Bernardi

Vistos.

RAFAELA DE OLIVEIRA, qualificada nos autos, foi denunciada e está sendo processada como incurso no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006.

Consta da denúncia que, no dia 31 de março de 2022, às 11h30, na Rua Aracy Jorge Neder, n.º 122, Jardim Anchieta, nesta cidade e comarca de Ourinhos, ré guardava, para fins de tráfico, 58 (cinquenta e oito) pedras - com massa de 6,8 gramas - de crack, substância entorpecente que determina dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

A ré foi notificada (fl. 98) e o defensor constituído apresentou defesa preliminar (fls. 91/95).

A decisão de fls. 115/116 recebeu a denúncia, no dia 06 de maio de 2022.

A ré foi regularmente citada (certidão de fl. 140).

Durante a instrução, a ré foi interrogada e foram ouvidas duas testemunhas de acusação.

Em debates, o representante do Ministério Público requereu a procedência da ação penal, com a condenação da ré nos termos da imputação contida na denúncia. A defesa requereu a absolvição da ré, sob o fundamento de insuficiência de provas do tráfico a justificar um decreto condenatório.

É o relatório.

FUNDAMENTO e DECIDO.

A ação penal é procedente.

Encerrada a instrução, a materialidade e a autoria do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/06 foram inequivocamente demonstradas e ensejam a condenação da ré.

A materialidade é comprovada pelo auto de exibição e apreensão de fls. 10/11, conjugado com o laudo de constatação provisória de fls. 15/16 e com o laudo de exame químico-toxicológico de fls. 148/150.

A autoria, por sua vez, decorre das declarações da ré, do depoimento das testemunhas ouvidas em juízo e das circunstâncias do caso concreto.

Interrogado em juízo, a ré negou a prática do crime cuja autoria lhe foi imputada. Afirmou que foi abordada na rua e que os policiais militares entraram na casa de sua avó. Disse que não acompanhou a busca, razão pela qual passou vários dias acreditando que houvesse sido forjada, mas que depois recebeu uma carta de Artur lhe pedindo desculpas e admitindo a propriedade da substância entorpecente cuja apreensão deu causa à sua prisão. Narrou que Artur foi detido na rua e que os policiais entraram apenas na cozinha de sua casa e apreenderam apenas uma balança, razão pela qual as pedras de crack de Artur não foram apreendidas naquela oportunidade.

A negativa da ré não foi corroborada pelos demais elementos de prova dos autos. Os policiais civis Cristiano Rosa Pereira e Alexandre de Souza Ortega afirmaram que havia diversas denúncias de que a ré havia assumido a posição de sua mãe e sua tia, que eram chefes do tráfico na região, e que estava traficando na sua casa. Disseram que cumpriram um mandado de busca e que a ré inicialmente disse que o quarto não era seu e estava trancado, mas mediante a informação de que arrombariam a porta, a chave apareceu. Narraram que embaixo do colchão foi localizado um invólucro contendo as cinquenta e oito pedras de crack, que a ré reconheceu serem suas e destinadas ao tráfico. Afirmaram que também foram localizados R\$3.339,00, que a ré reconheceria serem provenientes do tráfico.

As declarações dos policiais civis, especificamente a respeito das denúncias anteriores e da confissão da ré, são dignas de credibilidade.

Nesse sentido:

“PROVA – DEPOIMENTO POLICIAL – Alegação de contraditoriedade e ausência de valor probante. Insubsistência. Depoimentos de policiais obedecem aos mesmos princípios aplicáveis ao restante das pessoas, não se podendo cogitar de suspeição ou inidoneidade. Precedentes. Recurso improvido para este fim” (TJSP – Apelação Criminal n.º 439.373-3/9 – Origem: São Vicente – Relator: Des. Marcos Zanuzzi – J. 16.03.2006).

É pacífico que o depoimento do policial tem o mesmo valor do depoimento de qualquer outra testemunha, já que prestado sob as mesmas condições.

A propósito:

“O depoimento de policiais pode ser meio de prova idôneo para embasar a condenação, principalmente quando tomados em juízo, sob o crivo do contraditório. Precedentes do STF e desta corte. II. Hipótese na qual a condenação foi baseada, também, em outros elementos de prova, tais como a quantidade de droga apreendida, a forma como estava acondicionada e a existência de embalagens usualmente destinadas à preparação do entorpecente para a venda. III. Recurso desprovido” (STJ – RESP 200500786783 – (751760 MG) – 5ª T. – Rel. Min. Gilson Dipp – DJU 14.11.2005 – p. 00400).

Inexistindo qualquer indício de que tenham qualquer interesse em incriminar falsamente o réu, seu depoimento merece crédito assim como o de qualquer outra testemunha.

Nesse sentido, inclusive a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:

“VALIDADE DO DEPOIMENTO TESTEMUNHAL DE AGENTES POLICIAIS – O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais – especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório – reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal – O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar – tal como ocorre com as demais testemunhas – que as suas declarações

não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos" (HC 73518 – Relator: Min. Celso de Mello – 1ª Turma – J. 26/03/1996).

No caso concreto, inexistem elementos, sequer indícios de que os policiais civis pretendessem prejudicar a ré, mas sim de que apenas cumpriam o seu dever funcional. Em que pesem as judiciosas alegações defensivas, inviável o acolhimento da tese que pretende a descaracterização da conduta criminosa da ré, tendo em vista a localização das pedras de crack embaixo do colchão no quarto que ocupava.

A assunção da propriedade dessas pedras por Artur dependeria necessariamente da juntada da carta de sua autoria, o que não se verificou no caso concreto.

Quanto ao valor em dinheiro apreendido, tendo em vista a ausência de comprovação da origem, é de rigor a conclusão de que era proveniente do crime de tráfico, razão pela qual deve ser decretado o seu perdimento em favor da União.

Provas da materialidade e a autoria, evidenciou-se a prática, pela ré RAFAELA DE OLIVEIRA, do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/06.

Passo à aplicação de sua pena.

Em primeira fase, atenta ao que dispõe o artigo 59 do Código Penal fixo a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Em segunda fase, considero a agravante da reincidência específica (Processo n.º 0005103-94.2017.8.26.0453 da 1ª Vara de Pirajuí, na certidão de fls. 28/29) compensada com a confissão aos policiais civis que a abordaram e mantenho a pena no mesmo patamar.

Torno a pena definitiva, em razão da inexistência de causas de aumento e de diminuição.

Tratando-se de reincidente específica (certidão de fl. 28/29), inviável a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/06, tendo em vista a conclusão inequívoca de sua dedicação reiterada à atividade criminosa do tráfico de substâncias entorpecentes.

A pena privativa de liberdade será cumprida inicialmente em regime fechado (artigo 20, § 10, da Lei n.º 8.072/90, com a redação da Lei n.º 11.464/07), observados os critérios legais para a progressão de regime de acordo com a situação do ora condenado (artigo 20, § 20, da Lei n.º 8.072/90, com a redação da Lei n.º 11.464/07).

A ré não poderá apelar em liberdade. Considera-se que foi presa em flagrante e permaneceu presa durante todo o processo, o que demonstra a existência do *fumus boni iuris*, que, com a prolação desta sentença, tornou-se evidente.

A manutenção da prisão tem por fundamento a garantia da ordem pública, já que a ré, que é reincidente específica (Processo n.º 5103-94, na certidão de fl. 28/29), foi novamente condenado pela prática do crime de tráfico ilícito de substâncias entorpecentes, que sustenta o crime organizado e é responsável pelo estímulo à prática criminosa.

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a ação penal e CONDENO a ré RAFAELA DE OLIVEIRA, como incurso no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/06, a cumprir a pena privativa de liberdade de 05 (CINCO) ANOS DE RECLUSÃO, inicialmente em regime fechado, bem como ao pagamento de 500 (QUINHENTOS) DIAS-MULTA, calculados no valor unitário mínimo e devidamente corrigidos a partir da data dos crimes.

A ré não poderá apelar em liberdade. Recomende-se a no estabelecimento prisional em que se encontra recolhida.

Após o trânsito em julgado, comunique-se a condenação ao Tribunal Regional Eleitoral, para fins de suspensão dos direitos políticos, nos termos do artigo 15, inciso III, da Constituição Federal.

Para fins de proibição do benefício do livramento condicional, nos termos do artigo 44, parágrafo único, da Lei n.º 11.343/06 ("Art. 44. Os crimes previstos nos arts. 33, caput e § 1º, e 34 a 37 desta Lei são inafiançáveis e insuscetíveis de sursis, graça, indulto, anistia e liberdade provisória, vedada a conversão de suas penas em restritivas de direitos. Parágrafo único. Nos crimes previstos no caput deste artigo, dar-se-á o livramento condicional após o cumprimento de dois terços da pena, vedada sua concessão ao reincidente específico"), fica consignado que a ré é reincidente específica (Processo n.º 5103-94, na certidão de fls. 28/29).

Com fundamento no artigo 63 da Lei n.º 11.343/06, decreto o perdimento em favor da

União do valor em dinheiro apreendido nos autos (fl. 10). Após o trânsito em julgado, proceda-se ao necessário para a sua transferência ao FUNAD.

P.I.C.

Ourinhos, 14 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA